



PUTUSAN
Nomor 1294 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

Hi. DWI PRIYONO, S.E., bertempat tinggal di Jalan P. Tirtayasa, Gg. Waru 4, Nomor 33A, Lk. II, RT 005, RW 000, Kelurahan Sukabumi, Kecamatan Sukabumi, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yulius Andesta, S.H., dan kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Yulius Andesta & Partners, beralamat di Jalan Nusa Indah III, Nomor 27, Kelurahan Sumur Batu, Teluk Betung Utara, Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

L a w a n

1. **YOVI NOVIZON**, bertempat tinggal di Jalan Jawa, Blok C, Nomor 12, RT 007, RW 001, Kelurahan Jaka Setia, Bekasi Selatan, Provinsi Jawa Barat;
2. **FICKY HANDOKO**, bertempat tinggal di Jalan Takwa I, RT 003, Kelurahan Yogyakarta, Kecamatan Gading Rejo, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dainuri, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Adil Nusantara Kabupaten Pesawaran, beralamat di Jalan Cokro Suwarno, Nomor 027, Desa Sukaraja, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Agustus 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat/Para Terbanding;
Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
3. Menyatakan cacat dan batal demi hukum surat pernyataan pengakuan utang yang pernah dibuat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng seketika dan tanpa syarat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil secara tunai maupun transfer melalui rekening bank, dengan rincian sebagai berikut:
 - a. Kerugian materiil: Rp264.000.000,00
(dua ratus enam puluh empat juta),
Rp230.000.000,00
(dua ratus tiga puluh juta rupiah),
 - b. Kerugian immateriil: Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) _____ +Jumlah: Rp894.000.000,00
terbilang: (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara seketika untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;
6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas IA *cq* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Tanjungkarang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menyatakan Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah putusan ini diucapkan, berupa:
 - a. Kerugian materiil:
 - 1) Uang pokok: Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah),
 - 2) Bunga asumsi per tahun 10% (sepuluh perseratus) x (dikalikan) 7 (tujuh) tahun = Rp26.400.000,00 (dua puluh enam juta empat ratus ribu rupiah) x (dikali) 7 (tujuh) sehingga berjumlah Rp184.800.000,00 (seratus delapan puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah),
 - b. Kerugian immateriil: Rp350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) perhari atas keterlambatan melaksanakan putusan ini;
5. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun ada upaya hukum banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini seluruhnya;

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Tanjungkarang telah memberikan Putusan Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Tjk., tanggal 10 Mei 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara Rp2.165.000,00 (dua juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 48/PDT/2023/PT TJK., tanggal 26 Juli 2023, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang, tanggal 10 Mei 2023, Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Tjk. yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pembanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 1 Agustus 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Agustus 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Agustus 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Tjk *juncto* Nomor 48/PDT/2023/PT TJK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjungkarang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 24 Agustus 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 24 Agustus 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Klas IA dan mengadili sendiri dengan amar sebagai berikut:
 1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);
 3. Menyatakan cacat dan batal demi hukum surat pernyataan pengakuan utang yang pernah dibuat;
 4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar secara tanggung renteng seketika dan tanpa syarat, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini diucapkan untuk membayar kerugian yang diderita Penggugat baik kerugian materiil maupun immateriil secara tunai maupun transfer melalui rekening bank, dengan rincian sebagai berikut:

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



a. Kerugian materiil: Rp264.000.000,00
(dua ratus enam puluh empat juta),
Rp230.000.000,00
(dua ratus tiga puluh juta rupiah),

b. Kerugian immateriil: Rp400.000.000,00
(empat ratus juta rupiah) _____ +

Jumlah: Rp894.000.000,00

terbilang: (delapan ratus sembilan puluh empat juta rupiah);

5. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II secara seketika untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari kepada Penggugat untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ini;

6. Menetapkan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun diadakan upaya hukum banding ataupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);

3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Terbanding;

Subsidiar:

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung *cq* Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan Kontra Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 11 September 2023 yang pada pokoknya memohon kepada Mahkamah Agung agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti Memori Kasasi tanggal 24 Agustus 2023 dan Kontra Memori Kasasi tanggal 11 September 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanjungkarang telah salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

- Bahwa Penggugat mengaku mempunyai teman yaitu Tergugat I yang sanggup untuk memasukkan Tergugat II dan istri Tergugat II menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) bersama 22 (dua puluh dua) orang lain (tidak jelas siapa 22 (dua puluh dua) orang yang dimaksud oleh Penggugat);
- Bahwa kemudian Tergugat II menyerahkan berkas-berkas yang diminta Penggugat beserta uang sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah);
- Bahwa ternyata Tergugat II dan istri Tergugat II sampai sekarang tidak ada diterima masuk sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan juga tidak ada pengembalian uang dari Penggugat, maka gugatan Penggugat Konvensi agar Tergugat II mengembalikan uang titipan 22 (dua puluh dua) orang lain yang diterima Tergugat I tidak dapat dibenarkan;

Dalam Rekonvensi:

- Bahwa gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat II Dalam Konvensi dapat dikabulkan karena nyatanya sudah mentransferkan uang kepada Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah), dan ternyata sampai dengan sekarang Penggugat Dalam Rekonvensi dan Istrinya tidak diterima sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), maka beralasan menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi untuk mengembalikan uang tersebut kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Hi. DWI PRIYONO, S.E., dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/PDT/2023/PT TJK., tanggal 26 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Tjk., tanggal 10 Mei 2023, serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa walaupun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, akan tetapi Pemohon Kasasi sebagaimana pertimbangan di atas tetap berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Hi. DWI PRIYONO, S.E.** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 48/PDT/2023/PT TJK., tanggal 26 Juli 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 59/Pdt.G/2022/PN Tjk., tanggal 10 Mei 2023;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat Dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi/Penggugat Dalam Konvensi untuk mengembalikan uang yang telah ditransfer dari Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi sejumlah Rp264.000.000,00 (dua ratus enam puluh empat juta rupiah) ditambah bunga 6% (enam persen) terhitung sejak gugatan didaftarkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 27 Mei 2024 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H., dan Agus Subroto, S.H., M.Kn., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Prasetyo Nugroho, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Drs. Muh. Yunus Wahab, S.H., M.H.

ttd./

Agus Subroto, S.H., M.Kn.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd./

Prasetyo Nugroho, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1294 K/Pdt/2024